

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 18 26 PM 3:43

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1303

INFORME POSITIVO CONJUNTO

18 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO

Las comisiones de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo; y de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, recomiendan la aprobación del P. del S. 1303, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 1303 persigue "...enmendar los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 27, suprimir los artículos 28, 29 y 30, reenumerar el actual Artículo 31, como Artículo 28, y a su vez enmendarlo, y reenumerar los actuales artículos 32, 33, 34 y 35, como los artículos 29, 30, 31 y 32, respectivamente, en la Ley 153-2013, según enmendada, conocida como "Ley de Agencias Rectificadoras de Crédito", con el propósito de conferirle a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la responsabilidad de administrar y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley; enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor", a fin de atemperarla con las disposiciones de esta Ley; y para otros fines relacionados".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

De entrada, es menester señalar la importancia que reviste al proyecto de autos. Estimamos que la Exposición de Motivos de la medida, explica por sí misma lo imperativo de aprobarse, al decirnos que

[l]a "Ley de Agencias Rectificadoras de Crédito" se promulga con el fin de reglamentar cualquier persona o entidad que se dedique a proveer asistencia o asesoramiento en rectificar el crédito. Para efectos de esta Ley, una Agencia Rectificadora de Crédito es cualquier persona o entidad que se anuncie mediante contacto personal, telefónico, escrito, redes sociales, internet o mediante anuncios en periódicos, publicaciones, hojas sueltas, rótulos, cruzacalles, guía telefónica, radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación, que emprenda acciones afirmativas en representación de una persona para corregir información incorrecta, aminorar el efecto nocivo de información adversa, actualizar o de cualquier otra forma variar, alterar o modificar la información incorrecta contenida en los archivos, registros o informes de las compañías dedicadas a la diseminación de información crediticia y que requiera el pago de un cargo por servicio, comisión o cualquier otra contraprestación por la prestación de dichos servicios y que provea asistencia o asesoramiento para el servicio antes mencionado.

Cabe destacar que la Ley 153 le confirió al Departamento de Asuntos del Consumidor, la potestad de realizar investigaciones a solicitud de parte interesada o por su propia iniciativa relativa a alegadas violaciones a esta Ley, así como cualesquiera otras investigaciones necesarias para la buena administración de la misma; expedir citaciones y requerimientos para la comparecencia de testigos y la presentación de información que estime necesaria para la administración de esta Ley; recibir testimonios, datos o información; investigar, atender y resolver querellas; imponer multas administrativas por violaciones a esta Ley o Reglamento aplicable; emitir órdenes incluyendo para cesar y desistir, previa determinación de que una Agencia Rectificadora de Crédito haya incurrido en violación de esta Ley, reglamento aprobado al amparo de la misma o de una orden o resolución administrativa.

Ahora bien, como toda ley que le impone algún deber, responsabilidad o función a una dependencia gubernamental, esta debe ser revisada y actualizada, conforme a las realidades operativas de dicha entidad pública. Dicho esto, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras es una agencia gubernamental, que, por virtud de ley, tiene entre sus funciones la fiscalización y supervisión de las instituciones financieras que operen o hagan negocios en la jurisdicción de Puerto Rico. Fue creada por virtud de la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras", y es la responsable de velar por el fiel cumplimiento con las leyes aplicables a la operación de las instituciones financieras en pro de que estas operen de manera segura y confiable, protegiendo los intereses de los depositantes y consumidores financieros de Puerto Rico. Así, esta Oficina trabaja en estrecha colaboración con las otras agencias reguladoras, de otros estados y federales, para mantener la estabilidad y solidez del sistema financiero de Puerto Rico. En suma, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, expuesto por la propia entidad en su portal cibernético, es una entidad clave en la protección del

consumidor y en la promoción de la integridad y la transparencia en el sector financiero puertorriqueño.

Siendo el negocio de rectificación de crédito uno eminentemente ligado al sector financiero, entendemos apropiado conferirle a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras el poder absoluto de administrar las disposiciones de la "Ley de Agencias Rectificadoras de Crédito", permitiéndole de esta manera al Departamento de Asuntos del Consumidor, enfocarse en vindicar e implementar los derechos del consumidor, frenar las tendencias inflacionarias; así como el establecimiento y fiscalización de un control de precios sobre los artículos y servicios de uso y consumo.

Con esta Ley, esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico cumple con la política pública de modernizar la estructura gubernamental, eliminando la redundancia, consolidando funciones y simplificando procesos, en beneficio de toda nuestra ciudadanía.

Para el cabal análisis de la medida, las comisiones obtuvieron los comentarios del Departamento de Asuntos del Consumidor, de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, los de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y los de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.

En su escrito, el *Departamento de Asuntos del Consumidor* dijo estar totalmente de acuerdo con lo propuesto en el P. del S. 1303. Es su posición que

[l]a legislación vigente concede al Departamento de Asuntos del Consumidor ("IACO") la jurisdicción exclusiva para atender y adjudicar reclamaciones de los consumidores relacionadas con las agencias rectificadoras de crédito, así como las prácticas de dichas agencias que ofrecen servicios de asesoramiento o asistencia para rectificar el crédito. Por su parte, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras ("OCIF"), aun cuando es la agencia gubernamental encargada por ley de la supervisión, fiscalización y regulación de las instituciones financieras que operan o hacen negocios en Puerto Rico, no interviene en este tipo de controversias debido a que la ley vigente no le confiere jurisdicción adjudicativa sobre las agencias rectificadoras de crédito. Este esquema, aunque funcional en su origen, ya no responde adecuadamente a la realidad operativa y regulatoria del sistema financiero contemporáneo, en el cual los procesos de rectificación crediticia están estrechamente vinculados a prácticas financieras que requieren pericia técnica especializada.

La experiencia administrativa adquirida desde la aprobación de la legislación vigente demuestra que las controversias relacionadas con los procesos de rectificación de crédito están estrechamente ligadas a la actividad bancaria y financiera de Puerto Rico. La evaluación de la información crediticia, la interacción con instituciones financieras, la supervisión de los proveedores de

datos y la fiscalización de las entidades que participan en este ecosistema requieren conocimientos especializados en materia financiera y regulatoria, competencias que exceden el ámbito tradicional de protección al consumidor.

La OCIF, creada mediante la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, tiene la responsabilidad de supervisar y fiscalizar las instituciones financieras que operan en Puerto Rico, velando por el cumplimiento de las leyes aplicables y protegiendo los intereses de los consumidores financieros. Asimismo, mantiene coordinación constante con organismos reguladores estatales y federales, lo que le permite atender de manera efectiva los asuntos relacionados con la integridad y estabilidad del sistema financiero.

(Énfasis nuestro)

Agregaron que "...esta medida propone transferir a la OCIF la jurisdicción exclusiva para administrar y hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Agencias Rectificadoras de Crédito. Esta transferencia de jurisdicción permitirá uniformar los procesos administrativos, eliminar duplicidades regulatorias y asegurar que las controversias relacionadas con los servicios de rectificación de crédito sean atendidas por la entidad gubernamental con la pericia técnica y experiencia especializada necesarias".

De igual manera, destacaron que su aprobación les permitirá "...concentrar sus limitados recursos en aquellas áreas que constituyen el núcleo de su misión institucional, incluyendo la protección general de los consumidores, la fiscalización de prácticas comerciales y la atención de controversias relacionadas con bienes y servicios de consumo".

Además, concluyen que la medida "...no altera, limita ni menoscaba los derechos, protecciones y remedios actualmente reconocidos a favor de los consumidores bajo la Ley de Agencias Rectificadoras de Crédito. Por el contrario, la presente legislación persigue fortalecer la administración y fiscalización de dicho estatuto mediante la concentración de la jurisdicción en la agencia con la experiencia técnica y regulatoria especializada en los asuntos financieros y crediticios que son objeto de la ley. De esta manera, se promueve una adjudicación más uniforme y eficiente de las controversias, a la vez que se garantiza la continuidad de los mecanismos de protección disponibles para los consumidores de Puerto Rico". (Énfasis nuestro). En consecuencia, entienden que "...la transferencia de la jurisdicción y administración de la Ley de Agencias Rectificadoras de Crédito a la OCIF mediante el Proyecto del Senado 1303 es una medida loable y fortalecerá la fiscalización del sector financiero, promoverá una aplicación más uniforme de la ley, mejorará la utilización de los recursos públicos y redundará en mayores beneficios para los consumidores financieros de Puerto Rico, razón por lo cual lo avalamos". (Énfasis nuestro).

Por otro lado, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras expresó reparos con lo propuesto en el proyecto. Señalaron que "...las Agencias Rectificadoras de Crédito no son instituciones financieras ya que no ofrecen servicios financieros, tales como depósitos, préstamos, valores, hipotecas y otros similares. En otras palabras, las Agencias

Rectificadoras de Crédito lo que prestan es un servicio para corregir expedientes financieros de los clientes que así lo soliciten. Siendo ello así, el servicio prestado por las Agencias Rectificadoras de Crédito es en virtud de un contrato de servicios de búsqueda y corrección de información financiera, pero no es un servicio financiero".

Asimismo, mencionaron que "...el P. del S. 1303 requiere una expansión significativa de la jurisdicción y de las funciones regulatorias que actualmente ejerce la OCIF. Como se ha señalado, la rectificación de la información de crédito de consumidores no forma parte de las actividades sujetas a la supervisión de la OCIF. Sin embargo, el P. del S. 1303 delega en la OCIF amplias facultades para reglamentar, fiscalizar, investigar, adjudicar querellas, imponer multas administrativas, ordenar restituciones y supervisar el cumplimiento de múltiples disposiciones sustantivas relacionadas con dichos servicios de información". En adición, expresaron que

...la implantación efectiva del Proyecto requeriría recursos humanos, técnicos y presupuestarios significativos que actualmente no han sido contemplados en el P. del S. 1303. La OCIF tendría que desarrollar reglamentación especializada, examinar documentación contractual, fiscalizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones e implantar mecanismos permanentes de supervisión sobre una industria completa que actualmente no forma parte de su estructura regulatoria.

Además, el Proyecto no contempla asignaciones presupuestarias específicas, cargos regulatorios, fondos especiales ni mecanismos permanentes de financiamiento que permitan sufragar las nuevas responsabilidades impuestas a la OCIF.

El Proyecto constituye un mandato regulatorio no financiado. Ello podría afectar la capacidad de la OCIF para ejercer eficazmente las nuevas responsabilidades que se le asignan, al tiempo que compromete el desempeño de las funciones regulatorias que actualmente tiene encomendadas por ley.

Así las cosas, dijeron desde la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras no endosar el proyecto, toda vez que dijeron carecer "...de jurisdicción sobre las actividades y servicios que el Proyecto pretende asignar a esta Oficina, los cuales no forman parte de las funciones regulatorias que la ley le confiere ni guardan relación con la supervisión del sistema financiero. Las materias atendidas por el Proyecto corresponden a servicios no financieros y a relaciones contractuales entre consumidores y proveedores, asuntos que recaen en el DACO y/o en los tribunales, como los foros con el mandato y la jurisdicción para atenderlos".

Sin embargo, en contraposición a lo esbozado por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la *Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa*, tras hacer un análisis detallado acerca del costo fiscal del P. del S. 1303, concluyó que "[t]ransferir a la OCIF la regulación, fiscalización y administración de las Agencias Rectificadoras de Crédito: **No tiene Impacto Fiscal (NIF)**". (Énfasis nuestro).

En el memorial sometido, manifestaron que

[t]ras su análisis, la OPAL concluye que la aprobación del P. del S. 1303 no tendría costo fiscal, debido a que las funciones transferidas a la OCIF son consonas con las facultades que ya le confiere su Ley Orgánica. Su implementación requeriría únicamente ajustes administrativos y reglamentarios, sin asignación contemplar la de fondos adicionales. Asimismo, los cargos de investigación, licencias e inspección continuarían recaudándose, aunque pasarían a ser pagados directamente a la OCIF, lo que daría paso a un incremento en los ingresos propios de la entidad.

...

La OCIF cuenta con una División de Querellas y Consultas, encargada de recibir, atender y adjudicar reclamaciones presentadas por el público consumidor en contra de las instituciones reguladas por la OCIF.

En su mayoría, dicha División atiende controversias relacionadas a préstamos hipotecarios, contratos de venta al por menor a plazo, entre otras. La OCIF cuenta con un sistema electrónico de radicación de querellas, aunque permite la radicación física o por correo de los documentos.

Como parte de la evaluación del impacto fiscal de esta medida, la OPAL cursó un requerimiento de información al DACO para conocer cuántas Agencias Rectificadoras de Crédito operaban en Puerto Rico y cuántas querellas se han presentado por consumidores contra estas entidades. En respuesta, el DACO indicó que, al presente, existen 13 Agencias Rectificadoras de Crédito licenciadas para operar en Puerto Rico. Asimismo, el DACO estableció haber recibido un total de 16 querellas de consumidores entre los años fiscales 2023 al 2026. Lo anterior se traduce a 5 querellas anuales en promedio.

(Énfasis nuestro)

Expuesto lo anterior, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa estimó que "[c]onforme a la evaluación realizada, la OPAL concluye que la medida no tendría costo fiscal, toda vez que las funciones que se transfieren a la OCIF son compatibles con las facultades generales que ya le confiere su marco orgánico, aunque las Agencias Rectificadoras de Crédito no se encuentren actualmente bajo su jurisdicción. En ese sentido, la medida ampliaría el ámbito de aplicación de las facultades existentes de la OCIF para incluir a estas agencias, sin establecer un esquema regulatorio ajeno a sus funciones institucionales. Conforme a la información provista por el DACO, nos parece que el recibo de 5 querellas anuales en promedio no debe ser oneroso para el andamiaje adjudicativo vigente en OCIF". (Énfasis nuestro). En fin, sostienen que "[l]a implementación requeriría ajustes administrativos y reglamentarios, pero no se consideran significativos", en obvia referencia a la aprobación del P. del S. 1303. (Énfasis nuestro).

Respecto a la *Oficina de Gerencia y Presupuesto*, acotaron desde su óptica gerencial que "...la iniciativa contribuye a eliminar la fragmentación regulatoria. Aunque la Ley 153-2013 ubicó su administración en DACO, la OCIF tuvo participación histórica bajo la Ley 236-2004, lo que hace que el P. del S. 1303 devuelva competencias previamente ejercidas por dicha entidad. El marco regulatorio vigente ya es sustantivo y no se crea un régimen nuevo; ya que lo que hace es redistribuir funciones entre agencias. La medida interactúa con la Ley 364-2000, que regula las agencias de informes de crédito, pero ambas leyes atienden actores distintos". (Énfasis nuestro).

Añadieron que

[d]esde el punto de vista fiscal y presupuestario, la medida es manejable porque no crea programas nuevos. Sin embargo, considérese que la transferencia conllevará costos iniciales relacionados con la migración de expedientes, reglamentos, licencias, plataformas tecnológicas, adiestramiento de personal y comunicación al público. La medida dispone que los cargos y derechos aplicables se paguen directamente a la OCIF, pero será necesario evaluar si estos ingresos resultan suficientes. Ello, recordando que, conforme a la Sección 204 de la Ley PROMESA, deberá presentarse a la Junta de Supervisión y Administración Financiera un estimado formal del impacto de la medida y su consistencia con el Plan Fiscal certificado, de esta ser convertida en ley.

Un asunto operacional latente es que la medida tiene vigencia inmediata, mientras concede noventa días para la promulgación de la reglamentación necesaria. Sin disposiciones transitorias claras podrían surgir dudas respecto a licencias vigentes, querellas pendientes, inspecciones iniciadas, fianzas y reglamentos previamente administrados por DACO. Por consiguiente, recomendamos incorporar una sección de transición clara que, incluso, establezca que todos los instrumentos regulatorios existentes permanezcan en vigor hasta que la OCIF los modifique, y que los procedimientos en curso se transfieran conservando su fecha de radicación y términos aplicables. Asimismo, es indispensable un plan de transición entre DACO y OCIF que incluya directrices sobre manejo de expedientes, reglamentos, licencias, tecnología y personal. Ello es algo que mejoraría sustancialmente la medida. Ahora bien, la implementación requiere evaluar la capacidad operacional y fiscal de la OCIF, por lo que resulta necesario contar con su certificación de recursos disponibles. Esto porque la medida no contiene una fuente de financiamiento para sufragar los costos asociados a la transferencia; costos que debe identificar claramente la OCIF, ya que su implantación podría generar impacto en la medida que OCIF asuma nuevas responsabilidades.

Por tal razón, no tenemos objeción al trámite del P. del S. 1303, siempre que la OCIF certifique que posee la capacidad fiscal, presupuestaria y operacional para asumir estas responsabilidades. Ello, ya que es importante señalar el mandato de

la OGP de salvaguardar la sana administración de los recursos públicos y la estabilidad fiscal del Gobierno de Puerto Rico.

(Énfasis nuestro)

Finalmente, la **Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico** señaló que

...no surge del tracto legislativo que la OPAL haya realizado un análisis sobre el efecto fiscal del PS 1303. Igualmente, una revisión del trámite legislativo del PS 1303 muestra que no surgen memoriales explicativos, documentos complementarios, comentarios de agencias concernidas, ni un análisis fiscal sobre la medida y confirmación en torno a que se adhiera al Principio de Neutralidad Fiscal del Plan Fiscal certificado. De un análisis preliminar, advertimos que la medida supone la delegación y transferencias de poderes, funciones y obligaciones a la OCIF, lo que podría conllevar posibles costos operacionales y administrativos que, al momento, no puede ser determinado, y los cuales deben aclararse durante la consideración de la presente medida. A su vez, la centralización de estas funciones en la OCIF, podría reducir duplicidad y, por tanto, generar ahorros fiscales. No obstante, estos análisis no figuran en el texto de la medida, ni en su historial legislativo. Por tanto, a la luz de la información disponible al presente, conforme a las observaciones y planteamientos que preceden, la AAFAF tiene en este momento interrogantes fiscales y programáticas sobre la medida. (Énfasis nuestro).

Referente al planteamiento esbozado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, del tracto legislativo sobre el P. del S. 1303 si surge un análisis de la OPAL sobre el efecto fiscal de la medida objeto de este informe. Como mencionáramos anteriormente, la OPAL concluyó que la aprobación del P. del S. 1303 no tendría costo fiscal, debido a que las funciones transferidas a la OCIF son cónsonas con las facultades que ya le confiere su Ley Orgánica. Por tanto, entendemos que, el planteamiento de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, está debidamente atendido.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De la evaluación realizada por las comisiones informantes, a tenor con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", no surge que la medida tenga impacto fiscal sobre las finanzas municipales.

CONCLUSIÓN

Analizado el proyecto en sus méritos, entendemos que el mismo requiere ser aprobado con prontitud. En apretada síntesis, el P. del S. 1303 enmienda la "Ley de Agencias Rectificadoras de Crédito", con el propósito de conferirle a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la responsabilidad de administrar y hacer cumplir las disposiciones de esa Ley. Debemos señalar que, dicha Ley, fue promulgada con el propósito de reglamentar cualquier persona o entidad que se dedique a proveer asistencia o asesoramiento en rectificar el crédito. Para efectos de esta Ley, una Agencia Rectificadora de Crédito es cualquier persona o entidad que se anuncie mediante contacto personal, telefónico, escrito, redes sociales, internet o mediante anuncios en periódicos, publicaciones, hojas sueltas, rótulos, cruzacalles, guía telefónica, radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación, que emprenda acciones afirmativas en representación de una persona para corregir información incorrecta, aminorar el efecto nocivo de información adversa, actualizar o de cualquier otra forma variar, alterar o modificar la información incorrecta contenida en los archivos, registros o informes de las compañías dedicadas a la diseminación de información crediticia y que requiera el pago de un cargo por servicio, comisión o cualquier otra contraprestación por la prestación de dichos servicios y que provea asistencia o asesoramiento para el servicio antes mencionado.

Según nos explicara el Departamento de Asuntos del Consumidor, la legislación vigente les concede la jurisdicción exclusiva para atender y adjudicar reclamaciones de los consumidores relacionadas con las agencias rectificadoras de crédito, así como las prácticas de dichas agencias que ofrecen servicios de asesoramiento o asistencia para rectificar el crédito. Sin embargo, aun cuando la OCIF es la agencia gubernamental encargada por ley de la supervisión, fiscalización y regulación de las instituciones financieras que operan o hacen negocios en Puerto Rico, no interviene en este tipo de controversias debido a que la ley vigente no le confiere jurisdicción adjudicativa sobre las agencias rectificadoras de crédito. Este esquema, indicó el Departamento, ya no responde adecuadamente a la realidad operativa y regulatoria del sistema financiero contemporáneo, en el cual los procesos de rectificación crediticia están estrechamente vinculados a prácticas financieras que requieren pericia técnica especializada.


 No cabe duda de que la evaluación de la información crediticia, la interacción con instituciones financieras, la supervisión de los proveedores de datos y la fiscalización de las entidades que participan en este ecosistema requieren conocimientos especializados en materia financiera y regulatoria, competencias que exceden el ámbito tradicional de protección al consumidor, por lo que resulta adecuado, impartirle a la OCIF, la responsabilidad de regular la precitada "Ley de Agencias Rectificadoras de Crédito".

Ciertamente, esta pieza legislativa se encuentra perfectamente alineada con la política pública promovida por esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de aprobar de manera consistente iniciativas dirigidas a modernizar la administración pública mediante la

consolidación de funciones afines, la reducción de estructuras redundantes y la maximización de los recursos gubernamentales.

No obstante, en el ánimo de proveer los espacios necesarios para permitir que haya una transición ordenada de funciones entre el Departamento de Asuntos del Consumidor y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, se incorporaron enmiendas técnicas en el proyecto dirigidas a otorgarle ciento ochenta (180) días calendario a ambas agencias, para que, dentro de dicho término de tiempo, se traspasen expedientes, se actualicen formularios y sistemas, se adiestre al personal correspondiente, se oriente al público y se lleven a cabo cualesquiera otros ajustes administrativos necesarios para la transferencia de funciones entre estas. Así, quedan atendidas las preocupaciones levantadas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en cuanto a la inmediatez de la vigencia de la Ley, según contenida en el proyecto.

Para terminar, es preciso indicar que la Sección 1 del Artículo III de la Constitución de Puerto Rico¹, delega a la Rama Legislativa la potestad de aprobar leyes. Por su parte, la Sección 17 del referido Artículo III², delinea el proceso legislativo a observarse para que una legislación presentada se convierta en ley. Asimismo, la Sección 19 del mismo Artículo³, establece los requisitos constitucionales relativos a la aprobación de proyectos de ley, por los Cuerpos Legislativos y el Gobernador de Puerto Rico.

Handwritten: Jk.
Handwritten: Hbr
¹ Esta Sección, específicamente, dispone que "[e]l Poder Legislativo se ejercerá por una Asamblea Legislativa, que se compondrá de dos Cámaras -el Senado y la Cámara de Representantes- cuyos miembros serán elegidos por votación directa en cada elección general."

² Esta Sección, específicamente, dispone que "[n]ingún proyecto de ley se convertirá en ley a menos que se imprima, se lea, se remita a comisión y ésta lo devuelva con un informe escrito; pero la cámara correspondiente podrá descargar a la comisión del estudio e informe de cualquier proyecto y proceder a la consideración del mismo. Las cámaras llevarán libros de actas donde harán constar lo relativo al trámite de los proyectos y las votaciones emitidas a favor y en contra de los mismos. Se dará publicidad a los procedimientos legislativos en un diario de sesiones, en la forma que se determine por ley. No se aprobará ningún proyecto de ley, con excepción de los de presupuesto general, que contenga más de un asunto, el cual deberá ser claramente expresado en su título, y toda aquella parte de una ley cuyo asunto no haya sido expresado en el título será nula. La ley de presupuesto general sólo podrá contener asignaciones y reglas para el desembolso de las mismas. Ningún proyecto de ley será enmendado de manera que cambie su propósito original o incorpore materias extrañas al mismo. Al enmendar cualquier artículo o sección de una ley, dicho artículo sección será promulgado en su totalidad tal como haya quedado enmendado. Todo proyecto de ley para obtener rentas se originará en la Cámara de Representantes, pero el Senado podrá proponer enmiendas o convenir en ellas como si se tratara de cualquier otro proyecto de ley."

³ Esta Sección, específicamente, dispone que "[c]ualquier proyecto de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de los miembros que componen cada cámara se someterá al Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro de diez días (exceptuando los domingos) contados a partir de la fecha en que lo hubiese recibido.

Cuando el Gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará las objeciones del Gobernador en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una de ellas, se convertirá en ley.

Si la Asamblea Legislativa levanta sus sesiones antes de expirar el plazo de diez días de haberse sometido un proyecto al Gobernador, éste quedará relevado de la obligación de devolverlo con sus objeciones, y el proyecto sólo se convertirá en ley de firmarlo el Gobernador dentro de los treinta días de haberlo recibido.

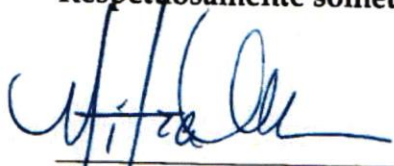
Toda aprobación final o reconsideración de un proyecto será en votación por lista."

De conformidad con los preceptos constitucionales antes descritos, es imperativo reconocer que la aprobación del P. del S. 1303 es un ejercicio válido de la facultad de esta Asamblea Legislativa, según es aquí fundamentado.

Sin lugar a duda, es tarea de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico crear y aprobar política pública, la cual surge como respuesta a los cambios sociales que motivan la actualización del estado de derecho que rige el destino de todos los que aquí residimos. Por ello, podemos concluir que el propósito que origina la presentación de la medida ante nuestra consideración es una acción cobijada dentro del amplio poder que tiene esta Rama, la cual fuera conferida por nuestros constituyentes.

Por todo lo anterior, las comisiones de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo; y de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, recomiendan la aprobación del Proyecto del Senado 1303, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que acompaña a este informe.

Respetuosamente sometido,



Hon. Nitza Moran Trinidad
Presidenta

Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca,
Comercio, Seguros y Cooperativismo



Hon. Héctor J. Sánchez Álvarez
Presidente
Comisión de Transportación, Telecomunicaciones,
Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1303

2 de junio de 2026

Presentado por el señor *Sánchez Álvarez*

*Referido a las comisiones de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio,
Seguros y Cooperativismo; y de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y
Asuntos del Consumidor*

LEY

Para enmendar los artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 27, suprimir los artículos 28, 29 y 30, reenumerar el actual Artículo 31, como Artículo 28, y a su vez enmendarlo, y reenumerar los actuales artículos 32, 33, 34 y 35, como los artículos 29, 30, 31 y 32, respectivamente, en la Ley 153-2013, según enmendada, conocida como "Ley de Agencias Rectificadoras de Crédito", con el propósito de conferirle a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la responsabilidad de administrar y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley; enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor", a fin de atemperarla con las disposiciones de esta Ley; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La "Ley de Agencias Rectificadoras de Crédito" se promulga con el fin de reglamentar cualquier persona o entidad que se dedique a proveer asistencia o asesoramiento en rectificar el crédito. Para efectos de esta Ley, una Agencia Rectificadora de Crédito es cualquier persona o entidad que se anuncie mediante contacto personal, telefónico, escrito, redes sociales, internet o mediante anuncios en periódicos, publicaciones, hojas sueltas, rótulos, cruzacalles, guía telefónica, radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación, que emprenda acciones afirmativas en

representación de una persona para corregir información incorrecta, aminorar el efecto nocivo de información adversa, actualizar o de cualquier otra forma variar, alterar o modificar la información incorrecta contenida en los archivos, registros o informes de las compañías dedicadas a la diseminación de información crediticia y que requiera el pago de un cargo por servicio, comisión o cualquier otra contraprestación por la prestación de dichos servicios y que provea asistencia o asesoramiento para el servicio antes mencionado.

Cabe destacar que la Ley 153 le confirió al Departamento de Asuntos del Consumidor, la potestad de realizar investigaciones a solicitud de parte interesada o por su propia iniciativa relativa a alegadas violaciones a esta Ley, así como cualesquiera otras investigaciones necesarias para la buena administración de la misma; expedir citaciones y requerimientos para la comparecencia de testigos y la presentación de información que estime necesaria para la administración de esta Ley; recibir testimonios, datos o información; investigar, atender y resolver querellas; imponer multas administrativas por violaciones a esta Ley o Reglamento aplicable; emitir órdenes incluyendo para cesar y desistir, previa determinación de que una Agencia Rectificadora de Crédito haya incurrido en violación de esta Ley, reglamento aprobado al amparo de la misma o de una orden o resolución administrativa.

 Ahora bien, como toda ley que le impone algún deber, responsabilidad o función a una dependencia gubernamental, esta debe ser revisada y actualizada, conforme a las realidades operativas de dicha entidad pública. Dicho esto, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras es una agencia gubernamental, que, por virtud de ley, tiene entre sus funciones la fiscalización y supervisión de las instituciones financieras que operen o hagan negocios en la jurisdicción de Puerto Rico. Fue creada por virtud de la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras", y es la responsable de velar por el fiel cumplimiento con las leyes aplicables a la operación de las instituciones financieras en pro de que estas operen de manera segura y confiable, protegiendo los intereses de los



depositantes y consumidores financieros de Puerto Rico. Así, esta Oficina trabaja en estrecha colaboración con las otras agencias reguladoras, de otros estados y federales, para mantener la estabilidad y solidez del sistema financiero de Puerto Rico. En suma, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, expuesto por la propia entidad en su portal cibernético, es una entidad clave en la protección del consumidor y en la promoción de la integridad y la transparencia en el sector financiero puertorriqueño.

Siendo el negocio de rectificación de crédito uno eminentemente ligado al sector financiero, entendemos apropiado conferirle a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras el poder absoluto de administrar las disposiciones de la "Ley de Agencias Rectificadoras de Crédito", permitiéndole de esta manera al Departamento de Asuntos del Consumidor, enfocarse en vindicar e implementar los derechos del consumidor, frenar las tendencias inflacionarias; así como el establecimiento y fiscalización de un control de precios sobre los artículos y servicios de uso y consumo.

Con esta Ley, esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico cumple con la política pública de modernizar la estructura gubernamental, eliminando la redundancia, consolidando funciones y simplificando procesos, en beneficio de toda nuestra ciudadanía.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 153-2013, según enmendada, para

2 que lea como sigue:

3 "Artículo 2.- Definiciones

4 A los fines y propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado

5 que se establece a continuación:

6 a...

7 b. Cargos de Investigación — cargos que viene obligado a pagar un solicitante de

1 licencia para sufragar el gasto incurrido por **[el Departamento]** la Oficina en concepto
2 de la investigación a ser realizada previo a emitir una licencia.

3 ...

4 **[f. Departamento – Departamento de Asuntos del Consumidor, creado en**
5 **virtud de la “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, Ley**
6 **Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada.]**

7 **[g] f...**

8 **[i] g. Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme – se refiere a la “Ley de**
9 **Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, Ley [Núm. 170**
10 **de 12 de agosto de 1988] 38-2017, según enmendada.**

11 **[j] h. Licencia – autorización expedida por [el Departamento] la Oficina a favor de**
12 **un solicitante para operar como Agencia Rectificadora de Crédito.**

13 **[k] i...**

14 **j. Oficina – se refiere a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.**

15 **[l] k...**

16 **[m] l...**

17, **[n] m...**

18 **[o] n...**

19 **[p] o...”**

20 Sección 2.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 153-2013, según enmendada, para
21 que lea como sigue:

22 “Artículo 3. – Fiscalización.

1 [El Departamento de Asuntos del Consumidor] La Oficina del Comisionado de
2 Instituciones Financieras será el organismo gubernamental encargado de expedir
3 licencias, supervisar y fiscalizar a las Agencias Rectificadoras de Crédito."

4 Sección 3.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 153-2013, según enmendada, para
5 que lea como sigue:

6 "Artículo 5. — Facultades del Departamento.

7 Además de los poderes y facultades que le confiere [al Departamento] a la Oficina
8 su Ley Orgánica éste tendrá las siguientes facultades:

9 ...

10 c. Recibir testimonios, datos o información. Si una citación, requerimiento u orden
11 expedida por [el Departamento] la Oficina no fuere debidamente cumplida, éste podrá
12 comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia y solicitar que se ordene el
13 cumplimiento de las mismas. El Tribunal de Primera Instancia tendrá facultad para
14 castigar por desacato la desobediencia de sus órdenes haciendo obligatoria la
15 comparecencia de testigos o la presentación de cualesquiera datos o información que
16 [el Departamento] la Oficina haya previamente requerido. Ninguna persona podrá
17 negarse a cumplir una citación [del Departamento] de la Oficina o una orden judicial
18 así expedida, alegando que el testimonio, los datos o información que se le hubiere
19 requerido podrían incriminarla o dar lugar a que se le imponga una penalidad, pero
20 dicha persona no podrá ser procesada criminalmente respecto a ninguna transacción,
21 asunto o cosa en relación con la cual haya prestado testimonio o producido datos o
22 información.

1 d. Investigar, atender y resolver querellas presentadas ante **[el Departamento]** la
2 *Oficina*.

3 ...

4 g. El **[Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor]** *Comisionado de*
5 *Instituciones Financieras* será responsable de administrar lo aquí dispuesto y se le
6 faculta para que mediante reglamento establezca los procedimientos administrativos
7 cónsonos con esta Ley.

8 ..."

9 Sección 4.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 153-2013, según enmendada, para
10 que lea como sigue:

11 "Artículo 6. — Obtención de licencia, excepciones.

12 Ninguna persona, excepto las excluidas de la aplicabilidad de esta Ley, podrá
13 dedicarse al negocio de rectificación de crédito, sin antes haber obtenido una licencia
14 expedida por **[el Departamento]** la *Oficina* conforme a lo dispuesto en esta Ley."

15 Sección 5.- Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 153-2013, según enmendada, para
16 que lea como sigue:

17 Artículo 7. — Solicitud, Cargos de Investigación y Derechos de Licencia.

18 La solicitud de licencia se someterá por escrito, bajo juramento y se radicará en **[el**
19 **Departamento]** la *Oficina*. La solicitud deberá contener la siguiente información:

20 a. Nombre y dirección del lugar donde habrá de establecerse la oficina principal
21 del negocio en Puerto Rico. El petitionerario proveerá, además, toda otra información
22 que **[el Departamento]** la *Oficina* requiera, incluyendo la identificación de cada uno de

1 los solicitantes.

2 b. Al someter la solicitud de licencia, el peticionario pagará *en la Oficina* quinientos
3 dólares (\$500.00) por concepto de cargos de investigación y mil dólares (\$1,000.00) por
4 concepto de derechos de licencia anual, *mediante tarjeta de crédito o débito, efectivo,*
5 *cheques, transferencia electrónica, pago por internet o pago directo.* [Ambos pagos,
6 mediante cheque certificado expedido a nombre del Secretario de Hacienda; si] Si
7 la licencia se emitiere después del 30 de junio de cualquier año, el derecho de licencia
8 anual será de quinientos dólares (\$500.00) por el año en curso y mil dólares (\$1,000.00)
9 por los años subsiguientes. [El Secretario de Hacienda establecerá una cuenta
10 especial con los fondos allegados por conceptos de estos pagos que serán remitidos
11 al Departamento de Asuntos del Consumidor para llevar a cabo los propósitos de la
12 Ley.]

13 c. Cualquier otro documento que [el Departamento] la Oficina requiera conforme
14 al Reglamento.

15 ...

16 i. Cualquier otro documento que [el Departamento] la Oficina establezca conforme
17 a sus procedimientos.

18 ..."

19 Sección 6.- Se enmienda el Artículo 8 de la Ley 153-2013, según enmendada, para
20 que lea como sigue:

21 "Artículo 8. — Requisitos para Operar una Agencia Rectificadora de Crédito.

22 Toda persona que aspire a obtener una licencia para operar como Agencia

1 Rectificadora de Crédito deberá tener un grado de bachillerato y dos (2) años de
2 experiencia en el área de otorgación y análisis de crédito en una institución financiera
3 o en la alternativa, cinco (5) años de experiencia en este mercado, de no cumplir con el
4 requisito de bachillerato. En el caso de entidades jurídicas, dicho requisito aplicará al
5 oficial principal a cargo o la persona responsable de las operaciones diarias de dicha
6 entidad. [El Departamento] La Oficina podrá establecer otros requisitos mediante
7 reglamento.”

8 Sección 7.- Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 153-2013, según enmendada, para
9 que lea como sigue:

10 “Artículo 9. – Tramitación de la solicitud.

11 A. Expedición de licencia:

12 Al radicarse la solicitud de licencia, pagarse los derechos correspondientes y el
13 cargo de investigación, [el Departamento] la Oficina hará las investigaciones que
14 considere necesarias y si encontrara que la responsabilidad financiera, experiencia,
15 carácter, local apropiado y aptitud general del peticionario son tales que justifiquen la
16 creencia de que el negocio se administrará con arreglo a las disposiciones y los
17 propósitos de esta Ley y que la expedición de la licencia solicitada será conveniente y
18 ventajosa para la comunidad dentro de la cual se operará el negocio, aprobará dicha
19 solicitud. Una vez aprobada la solicitud y evidenciado que el peticionario prestó la
20 fianza requerida por el Artículo 11 de esta Ley, expedirá a favor de éste una licencia
21 para operar como Agencia Rectificadora de Crédito de acuerdo con las disposiciones
22 de esta Ley.

1 B. Denegación de Licencia:

2 Si **[el Departamento]** *la Oficina* denegara la solicitud, la cantidad pagada por cargos
3 de investigación será retenida por **[el Departamento]** *esta* y la cantidad pagada por
4 concepto de derechos de licencia se devolverá al peticionario.

5 **[El Departamento]** *La Oficina* podrá rehusar expedir la licencia por cualquier causa
6 que entienda podría afectar al interés público, incluyendo, pero no limitándose a las
7 siguientes razones:

8 a...

9 b. El solicitante hubiere incurrido en violación de alguna de las disposiciones de
10 las leyes y reglamentos especiales administrados por **[el Departamento]** *la Oficina*.

11 c. El solicitante o cualquier persona que al tiempo de radicarse la solicitud fuere
12 accionista, director, oficial, miembro, socio, agente o cónyuge del solicitante le hubiera
13 sido previamente revocada una licencia, franquicia o permiso concedido por **[el**
14 **Departamento]** *la Oficina*.

15 d. El solicitante hubiere sido responsable de cualquier acto u omisión como
16 consecuencia del cual hubiere sido revocada una licencia, franquicia o permiso
17 concedido por **[el Departamento]** *la Oficina*.

18 e. El solicitante hubiere provisto información falsa en su solicitud de licencia
19 presentada ante **[el Departamento]** *la Oficina*.

20 f. De la investigación surge información negativa o adversa, o si a juicio **[del**
21 **Departamento]** *de la Oficina*, la competencia y el carácter del solicitante o las personas
22 relacionadas con éste, según antes se expresa, indicaren que no conviene al interés

1 público que a dicho solicitante se le expida una licencia.

2 **[El Departamento]** *La Oficina* podrá dejar pendiente la solicitud de licencia, si
3 quien la solicita bajo las disposiciones de esta Ley se encuentra acusada de un delito
4 menos grave o grave bajo leyes estatales o federales. La solicitud de licencia quedará
5 en suspenso hasta que el caso sea resuelto por un Tribunal competente.

6 C. Reconsideración de la Denegación:

7 Toda persona adversamente afectada por una determinación emitida por **[el**
8 **Departamento]** *la Oficina* al amparo de las disposiciones de esta Ley podrá, presentar
9 una solicitud de reconsideración de la determinación ante **[el Departamento]** *esta,*
10 conforme a los términos y disposiciones establecidas en la "Ley de Procedimiento
11 Administrativo Uniforme", según enmendada."

12 Sección 8.- Se enmienda el Artículo 10 de la Ley 153-2013, según enmendada, para
13 que lea como sigue:

14 "Artículo 10. –Licencias Anuales.

15 A. Contenido de la licencia:

16 a...

17 ...

18 d. En la eventualidad de que el tenedor a favor del cual se emitió una licencia
19 interese cambiar la ubicación y dirección física del local, deberá notificarlo por escrito
20 **[al Departamento]** *a la Oficina*, quien procederá a emitir una nueva licencia. En este
21 caso, el tenedor de dicha licencia deberá entregar **[al Departamento]** *a la Oficina* la
22 licencia original, antes de que le sea entregada una nueva licencia.

1 B. Periodo para comenzar operaciones:

2 Todo concesionario iniciará sus operaciones como Agencia Rectificadora de
3 Crédito dentro de un periodo no mayor de noventa (90) días contados a partir de la
4 fecha en que [el Departamento o su representante] la Oficina expida la licencia. Si no
5 pudiese comenzar a operar la oficina dentro del periodo aquí establecido, deberá
6 solicitar [al Departamento] a la Oficina una prórroga explicando las razones para ello.
7 [El Departamento o su representante] La Oficina estudiará la solicitud y si a su juicio
8 determina que la misma tiene una justificación válida, concederá la prórroga
9 solicitada.

10 ...

11 D. Prohibición durante el trámite de renovación:

12 En caso de que transcurra el término aquí dispuesto para solicitar la renovación de
13 licencia, sin que haya sido presentada la solicitud con los documentos
14 correspondientes se entenderá que la licencia anterior expiró. Una vez expirada una
15 licencia, el tenedor de la misma estará impedido de operar como Agencia
16 Rectificadora de Crédito, cobrar comisiones y/o generar ingresos provenientes de la
17 operación del negocio. Ello, hasta tanto [el Departamento] la Oficina expida la licencia
18 correspondiente.

19 E. Denegación de la Renovación:

20 En la eventualidad de que [el Departamento] la Oficina denegare la renovación de
21 la licencia a cualquier concesionario deberá, dentro de los treinta (30) días siguientes
22 a su determinación, notificar por escrito al solicitante las razones que motivaron su

1 decisión y apercibirle sobre su derecho a una audiencia informal, reconsideración y
2 ulterior revisión ante el Tribunal de Apelaciones, según dispuesto en la "Ley de
3 Procedimiento Administrativo Uniforme", según enmendada.

4 F. Oficinas:

5 Se requerirá una licencia para cada oficina que se establezca. En el caso de que
6 algún concesionario tuviere interés en mudar sus oficinas o sucursales así lo notificará
7 por escrito con treinta (30) días de anticipación **[al Departamento]** a la Oficina, quien
8 una vez emita su aprobación a dicha solicitud, enmendará la licencia según
9 corresponda. Entendiéndose con ello que ningún concesionario está autorizado a
10 mudar sus facilidades de negocio sin la previa autorización para ello por escrito **[del**
11 **Departamento]** de la Oficina.

12 Una vez solicitada y aprobada la autorización para mudar las facilidades, **[el**
13 **Departamento]** la Oficina podrá, sin cargo alguno, enmendar la licencia expedida al
14 concesionario indicando el cambio y la fecha de efectividad del mismo. En este caso el
15 concesionario entregará **[al Departamento]** a la Oficina la licencia original y la licencia
16 enmendada constituirá la autorización para operar el negocio bajo tal licencia en el
17 nuevo local."

 18 Sección 9.- Se enmienda el Artículo 11 de la Ley 153-2013, según enmendada, para
19 que lea como sigue:

 20 "Artículo 11. — Requisito de Capital y Fianza.

21 Todo negocio establecido bajo las disposiciones de esta Ley:

22 ...

1 c. Dicha fianza deberá ser emitida por una compañía de seguros autorizada por el
2 Comisionado de Seguros para hacer negocios en **[el Estado Libre Asociado de]** Puerto
3 Rico. La fianza tendrá que ser emitida a favor del **[Estado Libre Asociado]** *Gobierno* de
4 Puerto Rico, para responder por el incumplimiento por parte del peticionario con
5 cualesquiera de sus obligaciones a tenor con la Ley, incluyendo el pago de multas y
6 derechos de inspección. La misma deberá ser radicada en **[el Departamento]** *la*
7 *Oficina."*

8 Sección 10.- Se enmienda el Artículo 12 de la Ley 153-2013, según enmendada, para
9 que lea como sigue:

10 "Artículo 12. — Inspecciones y/o Exámenes.

11 Todo negocio establecido bajo las disposiciones de esta Ley vendrá obligado a
12 poner a la disposición **[del Departamento]** *de la Oficina* récords, documentos y
13 cualesquiera otros datos que **[el Departamento considere]** *se consideren* necesarios.
14 Además, deberá permitir **[al Departamento]** *a la Oficina* o a sus representantes, libre
15 acceso a sus propiedades, instalaciones y sitios de operación.

16 Todo negocio establecido bajo las disposiciones de esta Ley deberá pagar **[al**
17 **Departamento]** *a la Oficina* un cargo por concepto de inspección por la cantidad de
18 cien dólares (\$100.00) por cada día o fracción del mismo. Dicho cargo será por cada
19 inspector que intervenga en cada examen. No se realizará más de un examen al año
20 por parte **[del Departamento]** *de la Oficina* a menos que se desprendan serias
21 irregularidades que así lo ameriten. Estos pagos se efectuarán en **[cheque expedido a**
22 **favor del Secretario de Hacienda]** *la Oficina."*

1 Sección 11.- Se enmienda el Artículo 13 de la Ley 153-2013, según enmendada, para
2 que lea como sigue:

3 "Artículo 13. — Destrucción de libros y récords.

4 Todo concesionario establecido bajo las disposiciones de esta Ley podrá destruir,
5 previa autorización **[del Departamento]** *de la Oficina* a tales efectos, sus libros y
6 récords una vez transcurridos cinco (5) años de la fecha de la última entrada en dichos
7 libros o récords, o la fecha en que cualquier obligación hubiere dejado de ser exigible
8 de acuerdo con los documentos en su poder.

9 El concesionario someterá una petición escrita **[al Departamento]** *a la Oficina*
10 solicitando autorización para la destrucción de récords. Junto con dicha petición el
11 concesionario acompañará una lista de los documentos a ser destruidos indicando la
12 fecha que da lugar a su destrucción.

13 ...

14 Si **[el Departamento]** *la Oficina* no denegare la petición dentro de los quince (15)
15 días de haberse radicado la misma, ésta se entenderá autorizada y el concesionario
16 podrá proceder con la destrucción de documentos.

17 Una vez efectuada la destrucción de documentos un oficial o representante
18 autorizado del concesionario preparará un Acta sobre la destrucción de récords

 19 realizada. El Acta será remitida **[al Departamento]** *a la Oficina* dentro de los quince
 20 (15) días de otorgada la misma.

21 ..."

22 Sección 12.- Se enmienda el Artículo 14 de la Ley 153-2013, según enmendada, para

1 que lea como sigue:

2 "Artículo 14. — Deberes y obligaciones de la Agencia Rectificadora de Crédito.

3 ...

4 A. Divulgación sobre los derechos del consumidor:

5 Previo al otorgamiento de un contrato, todo concesionario establecido bajo las
6 disposiciones de esta Ley deberá proveer al consumidor en un documento separado e
7 independiente de cualquier otro, incluyendo el contrato, una declaración escrita que
8 contendrá los derechos del consumidor al amparo de las disposiciones estatales y
9 federales. La declaración debe ser impresa en tipo no menor de catorce (14) puntos en
10 negrillas y será previamente aprobada por [el Departamento] la Oficina. La
11 declaración deberá incluir lo siguiente:

12 ...

13 d. Preparará y someterá [al Departamento] a la Oficina cualquier informe que éste
14 le requiera de sus negocios y operaciones.

15 e. Cumplirá con cualquier orden o resolución [del Departamento] de la Oficina."

16 Sección 13.- Se enmienda el Artículo 16 de la Ley 153-2013, según enmendada, para
17 que lea como sigue:

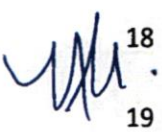
18 "Artículo 16. — Transferencia de Capital o Control.

19 Ninguna Agencia Rectificadora de Crédito bajo las disposiciones de esta Ley podrá
20 iniciar la venta, cesión, canje, permuta u otra transferencia de las acciones con derecho
21 al voto, interés o participación en el capital de otra Agencia Rectificadora de Crédito,
22 sin la previa autorización por escrito [del Departamento] de la Oficina.

1 Toda venta, cesión, fusión, canje, permuta u otra transferencia de las acciones de
2 capital con derecho al voto, interés o participación en el capital de una Agencia
3 Rectificadora de Crédito, según expuesto en el párrafo anterior, será nula de no
4 obtenerse la previa autorización por escrito **[del Departamento]** *de la Oficina*.

5 La Agencia Rectificadora de Crédito deberá notificar **[al Departamento]** *a la Oficina*
6 con treinta (30) días de anticipación de cualquier propuesta de transacción a que se
7 hace mención en este Artículo, la identidad del transferente y del adquirente y la
8 naturaleza de la transacción, acompañado del pago de los derechos de investigación a
9 que se hace referencia en el Artículo 5 de esta Ley.

10 **[El Departamento]** *La Oficina* podrá requerir aquella información adicional que
11 estime necesaria para determinar si la transacción resultaría perjudicial a la seguridad
12 o solidez financiera de la Agencia Rectificadora de Crédito o violaría cualquier ley,
13 regla o reglamento que lo gobierne, en cuyo caso **[el Departamento]** *la Oficina* podrá
14 denegar la autorización. Cualquier persona a quien se le deniegue la autorización
15 tendrá derecho a solicitar una vista informal con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
16 Procedimiento Administrativo Uniforme y el Reglamento promulgado al amparo de
17 la misma, por **[el Departamento]** *la Oficina*."

 18 Sección 14.- Se enmienda el Artículo 17 de la Ley 153-2013, según enmendada, para
19 que lea como sigue:

 20 "Artículo 17. —Prácticas Prohibidas.

21 Una Agencia Rectificadora de Crédito no podrá realizar los siguientes actos:

22 a. Operar o hacer negocios como Agencia Rectificadora de Crédito sin haber

1 obtenido previamente licencia **[del Departamento]** de la Oficina.

2 ...

3 k. Transferir o ceder la licencia conferida por **[el Departamento]** la Oficina sin haber
4 obtenido antes la autorización por escrito de esta, **[del Departamento]** para así hacerlo.

5 ...

6 r. Rendir, publicar o hacer informes o asientos falsos con propósito de engañar o
7 defraudar a cualquier persona o agente autorizado por **[el Departamento]** la Oficina
8 para examinar sus asuntos.

9 ...

10 t. Incurrirá en violación a esta Ley, además, toda aquella persona que tome parte,
11 instigue o coopere en la comisión de los actos anteriormente descritos,
12 independientemente de si la persona obtuvo o no lucro económico personal."

13 Sección 15.- Se enmienda el Artículo 18 de la Ley 153-2013, según enmendada, para
14 que lea como sigue:

15 "Artículo 18. —Renuncia.

16 Toda Agencia Rectificadora de Crédito podrá renunciar a su licencia mediante
17 notificación escrita **[al Departamento]** a la Oficina, quien podrá ordenar y llevar a cabo
18 una inspección de su negocio antes de aceptar la renuncia de la licencia. Si luego de la
19 inspección se encontrara que se ha cometido alguna violación de ley, **[el**
20 **Departamento]** la Oficina podrá imponerle la penalidad que corresponda conforme a
21 lo dispuesto en esta Ley."

22 Sección 16.- Se enmienda el Artículo 20 de la Ley 153-2013, según enmendada, para

1 que lea como sigue:

2 “Artículo 20. — Revocación de licencia.

3 ...

4 **[El Departamento]** *La Oficina*, a iniciativa propia o a solicitud de parte, podrá
5 iniciar el proceso de revocación de licencias expedidas bajo las disposiciones de esta
6 Ley.”

7 Sección 17.- Se enmienda el Artículo 21 de la Ley 153-2013, según enmendada, para
8 que lea como sigue:

9 “Artículo 21. — Causas para Revocación de Licencia.

10 Previa notificación y audiencia, **[el Departamento]** *la Oficina* podrá revocar la
11 licencia concedida bajo las disposiciones de esta Ley si determina que:

12 a. Existe algún hecho que de haber existido o de haberse conocido al momento en
13 que se radicó la solicitud o expidió la licencia, hubiere sido causa suficiente para **[el**
14 **Departamento]** *la Oficina* denegar la misma.

15 ...

16 c. La Agencia Rectificadora de Crédito ha infringido cualesquiera de las
17 disposiciones de las leyes habilitadoras y de los reglamentos bajo la jurisdicción **[del**
18 **Departamento]** *de la Oficina*, después de habersele requerido su cumplimiento
19 mediante orden.

20 ...

21 e. Cualquier otra causa que **[el Departamento]** *la Oficina* entienda que afecta el
22 interés público.

1 f. Toda revocación de licencia y su fecha de efectividad se establecerá mediante
2 orden escrita acompañada con las determinaciones de hechos y conclusiones de
3 derecho en las que se apoya la misma. Una copia de éstas se enviará al concesionario
4 de la licencia. La evidencia considerada por [el Departamento] la Oficina se archivará
5 en los récords públicos de esta [del Departamento].

6 g. Si el concesionario de la licencia no comparece a los procedimientos o si
7 habiendo comparecido, no prevalece el tenedor de la licencia, [el Departamento] la
8 Oficina expedirá resolución decretando la revocación de la misma, la cual será
9 notificada por correo e incluirá un apercibimiento del derecho de reconsideración y
10 apelación de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, según sea el caso y los términos
11 aplicables."

12 Sección 18.- Se enmienda el Artículo 22 de la Ley 153-2013, según enmendada, para
13 que lea como sigue:

14 "Artículo 22. — Penalidades.

15 [El Departamento] La Oficina podrá imponer y cobrar multas administrativas a
16 toda Agencia Rectificadora de Crédito por violaciones a esta Ley o reglamento
17 aplicable, órdenes o resoluciones aprobadas y dictadas por [el Departamento] esta, así
18 como cualquier otra sanción que establezca mediante reglamento.

19 ...

20 Cuando la naturaleza de la infracción a esta Ley o a las reglas o reglamentos u
21 órdenes y resoluciones emitidas por [el Departamento] la Oficina lo justifiquen,
22 además de la imposición de la multa administrativa autorizada en el párrafo

1 precedente, [el Departamento] esta podrá promover acción criminal contra el
2 infractor."

3 Sección 19.- Se enmienda el Artículo 23 de la Ley 153-2013, según enmendada, para
4 que lea como sigue:

5 "Artículo 23. — Reclamaciones del Consumidor.

6 [El Departamento] La Oficina tendrá jurisdicción exclusiva para atender
7 reclamaciones de los consumidores relacionados con las agencias rectificadoras de
8 crédito.

9 [El Departamento] También, tendrá jurisdicción en lo que respecta a reclamaciones
10 presentadas por consumidores relacionadas a campañas publicitarias de las agencias
11 rectificadoras de crédito que promocionen ofertas irreales y que resulten perjudiciales
12 a los consumidores.

13 Cualquier consumidor podrá además radicar una querella en [el Departamento de
14 Asuntos del Consumidor] la Oficina para vindicar los derechos concedidos por esta
15 Ley, o que sean consecuencia del incumplimiento contractual de una Agencia
16 Rectificadora de Crédito.

17 ..."

18 Sección 20.- Se enmienda el Artículo 24 de la Ley 153-2013, según enmendada, para
19 que lea como sigue:

20 "Artículo 24. — Reconsideración.

21 Todo lo relativo a procedimientos sobre vistas administrativas, procedimientos
22 adjudicativos, reconsideraciones y revisión de órdenes y resoluciones o cualquier

1 determinación [del Departamento] de la Oficina fundada en esta Ley o en cualquier
2 reglamento emitido por [el Departamento] esta, podrá ser objeto de reconsideración y
3 revisión conforme a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo
4 Uniforme y el Reglamento promulgado al amparo de la misma."

5 Sección 21.- Se enmienda el Artículo 25 de la Ley 153-2013, según enmendada, para
6 que lea como sigue:

7 "Artículo 25. — Revisión ante el Tribunal de Apelaciones.

8 Cualquier parte adversamente afectada por una orden o resolución final, o una
9 determinación emitida por [el Departamento] la Oficina al amparo de las disposiciones
10 de esta Ley o reglamento aplicable, podrá presentar una solicitud de revisión ante el
11 Tribunal de Apelaciones, dentro de un término de treinta (30) días contados a partir
12 de la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la orden, resolución final
13 o determinación administrativa.

14 ..."

15 Sección 22.- Se enmienda el Artículo 27 de la Ley 153-2013, según enmendada, para
16 que lea como sigue:

17 "Artículo 27. — Relevo de Responsabilidad.

18 ...

19 Cualquier intento por obtener un relevo de responsabilidad con el propósito de no
20 cumplir con las disposiciones de esta Ley, será considerado una violación a la misma.
21 Por tanto, dicha conducta podría conllevar entre otros, la revocación de la licencia
22 expedida por [el Departamento] la Oficina al amparo de esta Ley para operar como

1 Agencia Rectificadora de Crédito.”

2 Sección 23.- Se suprimen los artículos 28, 29 y 30 de la Ley 153-2013, según
3 enmendada.

4 Sección 24.- Se reenumera el actual Artículo 31 de la Ley 153-2013, según
5 enmendada, como Artículo 28, y a su vez se enmienda, para que lea como sigue:

6 “Artículo [31] 28. —

7 Se faculta al **[Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor]**
8 *Comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras* a promulgar la
9 reglamentación que sea necesaria para la adecuada implantación de esta Ley dentro
10 de un término no mayor de noventa (90) días contados a partir de su vigencia.”

11 Sección 25.- Se reenumeran los actuales artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley 153-2013,
12 según enmendada, como los artículos 29, 30, 31 y 32, respectivamente.

13 Sección 26.- Se autoriza al Comisionado de Instituciones Financieras a promulgar
14 o enmendar aquellos reglamentos, cartas circulares, boletines administrativos,
15 memorandos o determinaciones administrativas que entienda pertinentes, para
16 adaptarlos a las disposiciones de esta Ley.

17 Sección 27.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973,
18 según enmendada, para que lea como sigue:

19 “Artículo 6.-

20 En adición a los poderes y facultades transferidos por la presente Ley, el Secretario
21 del Departamento de Asuntos del Consumidor tendrá los siguientes deberes y
22 facultades:

1 ...

2 **[(dd) Reglamentar y supervisar las Agencias Rectificadoras de Crédito.]**

3 **[(ee)] (dd)...**

4 **[(ff)] (ee)..."**

5 Sección 28.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

6 No obstante, se le conceden ciento ochenta (180) días calendario a la Oficina del Comisionado
7 de Instituciones Financieras y al Departamento de Asuntos del Consumidor, para que, dentro
8 de dicho término de tiempo, se traspasen expedientes, se actualicen formularios y sistemas, se
9 adiestre al personal correspondiente, se oriente al público y se lleven a cabo cualesquiera otros
10 ajustes administrativos necesarios para la transferencia de funciones entre ambas entidades
11 gubernamentales.

